

Procedura realizacji blokad rachunków i zajęć egzekucyjnych

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/05, wersja 1, obowiązuje od 1 czerwca 2025 r.

Oznaczenie	BP/PRO/05
Wersja	1
Właściciel	Departament Operacji
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	11 maja 2025 r.
Obowiązuje od	1 czerwca 2025 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	11 maja 2025 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Procedura określa zasady postępowania pracowników Banku przy przyjmowaniu, rejestrowaniu i wykonywaniu zajęć egzekucyjnych rachunków bankowych oraz innych blokad środków na rachunkach Klientów, a także przy ich zwalnianiu i rozliczaniu. Jej celem jest zagwarantowanie, że Bank wykonuje polecenia uprawnionych organów prawidłowo, w terminach wynikających z przepisów oraz zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy bankowej.

Procedura służy ochronie interesów Klienta: gwarantuje pozostawienie mu do dyspozycji środków wolnych od zajęcia, wyklucza blokowanie środków w zakresie szerszym niż wynika z tytułu lub postanowienia oraz porządkuje sposób informowania Klienta o dokonanych czynnościach. Podstawę prawną stanowią w szczególności przepisy: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646).

Realizacja procedury ma w szczególności:

- 1) wykluczać wypłatę środków objętych zajęciem lub blokadą;
- 2) ograniczać ryzyko odpowiedzialności Banku wobec wierzyciela i organu egzekucyjnego;
- 3) ujednolicić sposób dokumentowania czynności oraz przekazywania informacji między jednostkami Banku.

Procedura ma także zapewnić, aby Bank wykonywał obowiązki wobec organów egzekucyjnych w sposób jednolity, a klienci byli traktowani równo i w poszanowaniu tajemnicy bankowej.

Do szczególnych celów procedury należy:

- 1) ograniczenie ryzyka odpowiedzialności Banku wobec wierzycieli i klientów w związku z nieterminowym lub nieprawidłowym wykonaniem zajęcia;
- 2) ujednolicenie postępowania w jednostkach organizacyjnych, w tym w placówkach, które przyjmują zawiadomienia;
- 3) zapewnienie pełnego śladu czynności wykonywanych w każdej sprawie;
- 4) ochrona praw klienta, w szczególności przez prawidłowe stosowanie kwot wolnych od zajęcia i terminowe informowanie o zajęciu.

Bank jest zobowiązany wykonywać zawiadomienia o zajęciu rachunku z chwilą ich doręczenia i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wypłaty środków zajętych po tej chwili. Procedura wyznacza więc czytelny podział czynności, tak aby żadne zawiadomienie nie pozostało bez obsługi dłużej niż jeden dzień roboczy, a każda czynność została udokumentowana.

Dodatkowym celem procedury jest zmniejszenie liczby błędów polegających na zajęciu rachunku niewłaściwej osoby, na blokowaniu środków wolnych od zajęcia oraz na opóźnieniach w zwalnianiu blokad, które pozbawiają Klientów dostępu do ich pieniędzy ponad czas niezbędny.

2. Zakres stosowania

Procedurę stosują wszystkie jednostki Banku, które przyjmują, rejestrują lub wykonują zawiadomienia o zajęciu rachunku, postanowienia o zabezpieczeniu, polecenia wstrzymania transakcji lub dyspozycje blokady. Dotyczy ona rachunków wszystkich Klientów — osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów niebędących osobami fizycznymi — oraz rachunków oszczędnościowych, lokat i rachunków kart.

Procedura obejmuje następujące rodzaje blokad:

- 1) zajęcie wierzytelności z rachunku w egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego;
- 2) zajęcie rachunku w egzekucji administracyjnej prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ egzekucyjny;
- 3) zabezpieczenie majątkowe i zajęcie rachunku zarządzane przez prokuratora lub sąd;
- 4) blokadę rachunku i wstrzymanie transakcji w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy;
- 5) blokadę ustanowioną na wniosek Klienta;
- 6) blokadę rachunku zmarłego Klienta.

Procedura nie reguluje zasad ustanawiania zabezpieczeń kredytów (zastawu, cesji ani blokady środków na rzecz Banku jako wierzyciela), które opisują odrębne dokumenty kredytowe, ani zastrzegania instrumentów płatniczych.

Procedura obejmuje zarówno zawiadomienia doręczone Bankowi bezpośrednio, jak i przesyłane za pośrednictwem pełnomocnika organu, platform elektronicznego doręczania oraz — w przypadku zajęć w egzekucji administracyjnej — za pomocą systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Wszystkie te kanały są traktowane jednakowo, a data wpływu liczy się od chwili, w której zawiadomienie znalazło się w dyspozycji Banku.

Procedurę stosuje się odpowiednio do rachunków prowadzonych w walutach obcych, rachunków powierniczych oraz rachunków pomocniczych (np. rachunków VAT), z zastrzeżeniem szczególnych zasad dla tych rachunków opisanych w sekcji o przypadkach szczególnych.

Procedura znajduje zastosowanie do wszystkich rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych, a także do produktów powiązanych z rachunkiem, jeżeli mogą być przedmiotem zajęcia.

Poza zajęciami komorniczymi i administracyjnymi procedura obejmuje:

- 1) zawiadomienia organów kontroli skarbowej i organów podatkowych w zakresie ich uprawnień do zajęcia rachunku;
- 2) żądania o udzielenie informacji o rachunkach i saldach wystosowane przez organy uprawnione;
- 3) zakazy wypłat ustanowione przez sąd lub prokuratora oraz postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń.

Procedury nie stosuje się do blokad, które Bank zakłada na podstawie umowy z klientem, na przykład blokad środków przy autoryzacji kart; zasady ich stosowania określają regulaminy produktów.

3. Odpowiedzialności

1. Gestorem procedury jest Departament Operacji. Do jego zadań należy:
 - 1) prowadzenie rejestru REZ oraz obsługa blokad w systemie CBS-PRZYKŁAD;
 - 2) obsługa wspólnej skrzynki zajecia@bank.example, do której kierowane są zawiadomienia elektroniczne;
 - 3) nadzór nad terminowością i poprawnością wykonywania zajęć oraz ich zwalniania;
 - 4) aktualizowanie procedury i szkolenie pracowników.
2. Pracownik placówki:
 - 1) przyjmuje zawiadomienia złożone na papierze lub osobiście, odnotowuje datę i godzinę wpływu i bez zwłoki przekazuje je do jednostki „Departament Operacji”;
 - 2) nie udziela Klientowi ani osobom trzecim informacji o treści zawiadomienia wykraczających poza zakres dozwolony przepisami;
 - 3) nie dokonuje wypłat ze środków objętych blokadą, także za zgodą Klienta.
3. Kierownik placówki odpowiada za prawidłowe przyjmowanie korespondencji z organów oraz zapewnia to, aby pracownicy znali aktualną wersję procedury.
4. Departament Zgodności opiniuje blokady związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, prowadzi kontakt z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i weryfikuje zgodność postępowania z przepisami.
5. Departament Prawny udziela wsparcia prawnego w sprawach spornych, w szczególności przy zbiegu zajęć, zajęciach nietypowych i wątpliwościach co do ważności tytułu.
6. Departament Bezpieczeństwa bada podejrzenia fałszerstw dokumentów organów oraz przypadki próby obejścia blokady.

7. Departament Obsługi Klienta odpowiada za kontakt z Klientem w sprawach niewymagających decyzji organu oraz za przyjmowanie reklamacji dotyczących wykonania zajęcia.

Za wykonanie czynności określonych w procedurze odpowiadają w szczególności:

- 1) **Operator zajęć** — rejestruje zawiadomienia, zakłada blokady, przygotowuje odpowiedzi dla organów i prowadzi akta spraw;
- 2) **Kierownik zespołu zajęć** — przydziela zawiadomienia operatorom, zatwierdza przekazania środków do ustalonego limitu i nadzoruje terminowość obsługi;
- 3) **Dyrektor jednostki „Departament Operacji”** — odpowiada za całość procesu, zatwierdza wysokie przekazania i decyduje o uruchomieniu procedury awaryjnej;
- 4) **Dyżurny operator** — sprawdza skrzynkę zajecia@bank.example w dni wolne od pracy i zakłada blokady wymagające natychmiastowego wykonania;
- 5) **Pracownik placówki** — przyjmuje dokumenty od organów i klientów i przekazuje je do operatorów w dniu wpływu.

Operator nie może zatwierdzać przekazania środków, które sam przygotował; zasada ta nie może być obchodzona przez zmianę ról w systemie.

1. Operator zajęć w jednostce „Departament Operacji”:
 - 1) wykonuje blokady w systemie CBS-PRZYKŁAD wyłącznie na podstawie zarejestrowanego zawiadomienia;
 - 2) dba o kompletność formularzy F-OP-21, F-OP-23 i F-OP-22;
 - 3) kieruje do kierownika zespołu sprawy nietypowe, w tym zbieg zajęć o różnych podstawach;
 - 4) nie dysponuje uprawnieniami do zatwierdzania własnych blokad.
2. Kierownik zespołu zajęć zatwierdza blokady wysokokwotowe, przekazanie środków powyżej limitu 50 000,00 zł, korekty błędów oraz wyjątki od terminów. Decyzje wyjątkowe dokumentuje w rejestrze wraz z uzasadnieniem.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która zamierza korzystać z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, realizująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;

- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

Na potrzeby procedury przyjmuje się dodatkowo następujące znaczenia:

- 1) **Zajęcie** — czynność komornika lub organu egzekucyjnego skutkująca ograniczeniem w dysponowaniu środkami z rachunku do wysokości egzekwowanej należności;
- 2) **Zawiadomienie o zajęciu** — dokument organu egzekucyjnego doręczony Bankowi jako dłużnikowi zajętej wierzytelności;
- 3) **Organ egzekucyjny** — komornik sądowy albo organ prowadzący egzekucję administracyjną;
- 4) **Tytuł wykonawczy** — dokument będący podstawą egzekucji, w szczególności wykonawczy tytuł sądowy lub tytuł wykonawczy wystawiony przez organ administracji;
- 5) **Dłużnik** — Klient, wobec którego prowadzona jest egzekucja;
- 6) **Wierzyciel** — podmiot, na rzecz którego prowadzona jest egzekucja;
- 7) **Blokada** — ograniczenie dostępności środków na rachunku w wysokości wynikającej z zawiadomienia lub dyspozycji;
- 8) **Kwota wolna od zajęcia** — część środków na rachunku, która zgodnie z przepisami nie podlega zajęciu i pozostaje do dyspozycji Klienta;
- 9) **Zbieg zajęć** — sytuacja, w której na ten sam rachunek wpłynęły dwa lub więcej zawiadomień o zajęciu;
- 10) **Karencja** — okres, przed którego upływem Bank nie przekazuje zajętych środków organowi egzekucyjnemu;
- 11) **Rejestr zajęć** — wewnętrzny rejestr REZ zawiadomień o zajęciach i blokadach, prowadzony przez jednostkę „Departament Operacji”;
- 12) **GIIF** — Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Dodatkowo w procedurze używa się określić:

- 1) **Operator zajęć** — pracownik jednostki „Departament Operacji” uprawniony do zakładania i zdejmowania blokad w systemie CBS-PRZYKŁAD;
- 2) **Kontrola na cztery oczy** — weryfikacja czynności przez drugą osobę niezależną od wykonującej;
- 3) **Odpowiedź negatywna** — informacja dla organu, że dłużnik nie jest Klientem Banku lub nie posiada rachunku podlegającego zajęciu;
- 4) **Rachunek środków chronionych** — rachunek oznaczony w systemie jako przeznaczony do gromadzenia środków wolnych od egzekucji;
- 5) **Godzina graniczna** — godzina 15:00, po której przyjęte dokumenty obsługuje się według zasad dla następnego dnia roboczego.

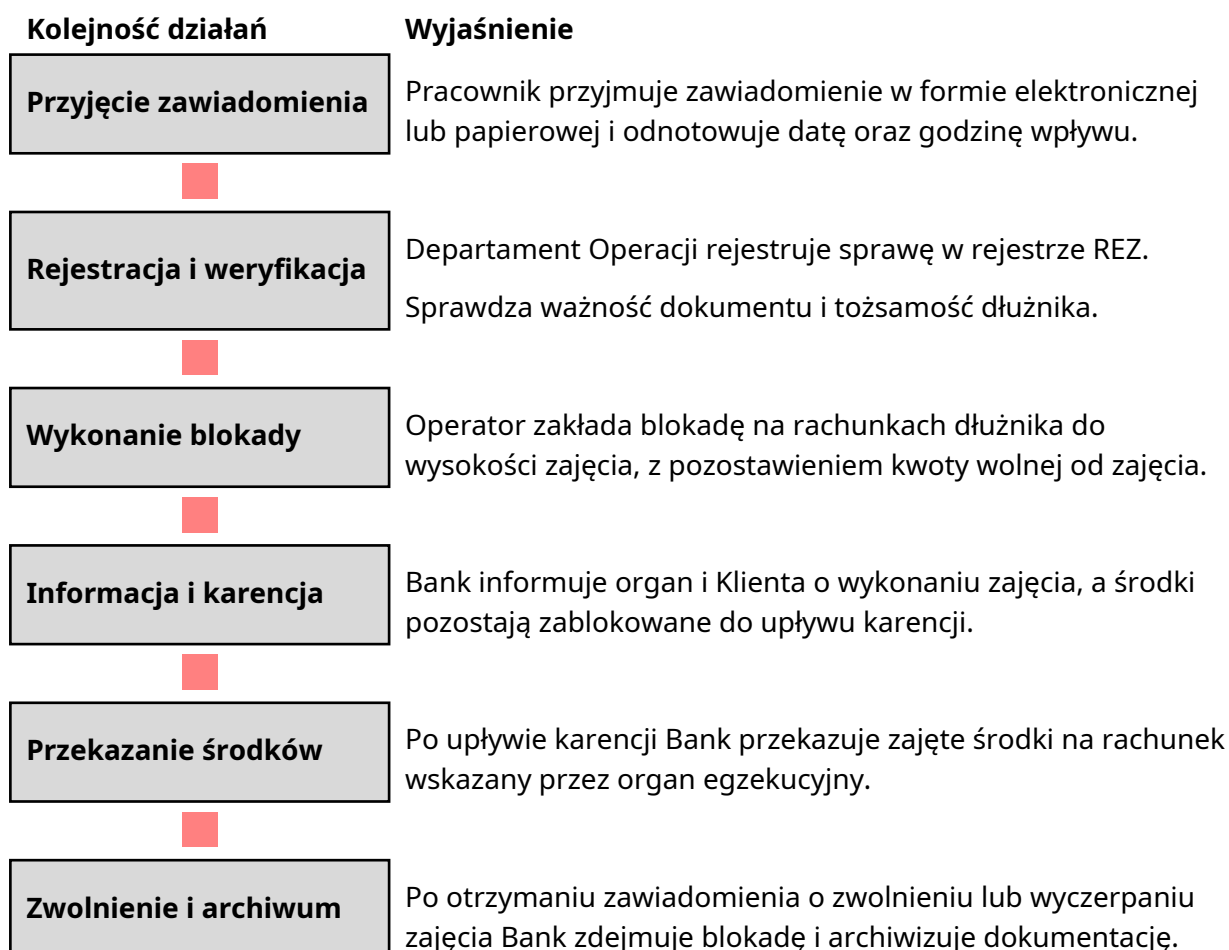
W procedurze używa się ponadto następujących określeń:

- 1) **Karencja** — okres, w którym Bank nie może przekazać zablokowanych środków wierzycielowi, zgodnie z przepisami o egzekucji;

- 2) **Dłużnik** — osoba, wobec której prowadzona jest egzekucja lub inne postępowanie, a której rachunek został zajęty;
- 3) **Wierzyciel** — podmiot, na rzecz którego prowadzi się egzekucję należności;
- 4) **Zbieg zajęć** — sytuacja, w której na rachunek jednego dłużnika wpłynęły zawiadomienia od kilku organów lub wierzycieli;
- 5) **Rachunek techniczny** — rachunek wewnętrzny Banku, na którym przechowuje się środki zablokowane lub zamrożone do czasu rozstrzygnięcia sprawy;
- 6) **Zajęcie zabezpieczające** — zajęcie wykonywane w celu zabezpieczenia przyszłej egzekucji, bez prawa do przekazania środków wierzycielowi;
- 7) **Operator zajęć** — pracownik jednostki „Departament Operacji” upoważniony do rejestrowania i wykonywania zajęć.

5. Opis postępowania — przyjęcie i rejestracja zawiadomienia

Poniższy schemat przedstawia ogólny przebieg obsługi zajęcia rachunku. Szczegółowe czynności opisano w kolejnych sekcjach.



5.1. Odbierz zawiadomienie o zajęciu lub inne polecenie blokady niezależnie od kanału, którym wpłynęło.

5.1.1. Zawiadomienia elektroniczne od komorników sądowych i organów administracji

wpływają na skrzynkę zajecia@bank.example oraz kanałem elektronicznego doręczania. Operator jednostki „Departament Operacji” sprawdza je co najmniej raz w każdej godzinie pracy Banku.

- 5.1.2. Zawiadomienia papierowe i przesyłki doręczone osobiście w placówce odnotuj na kopercie lub pierwszej stronie: data, godzina wpływu, imię i nazwisko przyjmującego, a następnie przekaz je w ciągu dnia do jednostki „Departament Operacji” lub zeskanuj i prześlij na skrzynkę zajecia@bank.example.
- 5.1.3. Dokument, który wpłynął po godzinie granicznej 15:00, traktuje się jako przyjęty tego dnia, ale — w zakresie czynności operacyjnych — realizuje się go w pierwszej kolejności następnego dnia roboczego. Data i godzina wpływu pozostają datą i godziną faktycznego otrzymania dokumentu i nie mogą być zmieniane.
- 5.2. Wprowadź zawiadomienie w rejestrze REZ na formularzu F-OP-21.
 - 5.2.1. Wpisz: numer sprawy nadany przez rejestr, rodzaj organu, sygnaturę akt, datę wystawienia zawiadomienia, datę i godzinę wpływu, dane dłużnika oraz wierzyciela, kwotę egzekwowanej należności z odsetkami i kosztami oraz rachunek, na który mają zostać przekazane środki.
 - 5.2.2. Załącz skan pełnej treści zawiadomienia wraz z załącznikami (tytuł wykonawczy, jeżeli został doręczony) i potwierdzeniem sposobu doręczenia.
 - 5.2.3. Oznacz priorytet sprawy: „pilny” dla zawiadomień o zajęciu rachunku, „zwykły” dla zapytań i prośb o informacje.
- 5.3. Zbadaj, czy dokument jest kompletny i pochodzi od uprawnionego organu.
 - 5.3.1. Zbadaj, czy zawiadomienie zawiera: oznaczenie organu, pieczęć lub podpis (w tym kwalifikowany podpis elektroniczny), sygnaturę, dane dłużnika (imię i nazwisko albo firmę oraz numer PESEL, NIP lub REGON), wysokość należności i wskazanie rachunku do przekazania środków.
 - 5.3.2. W razie wątpliwości co do autentyczności (nietypowy nadawca, adres e-mail spoza domen organów, błędy w treści) zweryfikuj dokument telefonicznie w sekretariacie organu, korzystając z numeru ustalonego niezależnie od treści zawiadomienia, i poinformuj Departament Bezpieczeństwa.
 - 5.3.3. Braki formalne, które nie wykluczają zajęcia (np. brak numeru rachunku do przekazania środków), nie wstrzymują blokady; uzupełnij je w korespondencji z organem po wykonaniu zajęcia.
- 5.4. Ustal, czy zawiadomienie dotyczy osoby będącej Klientem Banku.
 - 5.4.1. Wskaż dłużnika w systemie CBS-PRZYKŁAD według numeru PESEL, NIP lub REGON, a w razie ich braku według nazwiska i daty urodzenia lub nazwy firmy i adresu.
 - 5.4.2. Przy trafieniu niepewnym (zbieżność samego nazwiska, imienia lub adresu) nie zakładaj blokady na podstawie samego podobieństwa; przekaz sprawę kierownikowi zespołu do weryfikacji.
 - 5.4.3. Gdy dłużnik nie jest Klientem Banku, przygotuj odpowiedź negatywną na formularzu F-OP-23 i wyślij ją organowi w terminie 7 dni od wpływu zawiadomienia.
- 5.5. Odnotuj w rejestrze zakończenie przyjęcia i przekaz sprawę do wykonania zajęcia.

Zawiadomienie o zajęciu rachunku przekaz operatorowi bezzwłocznie, bez oczekiwania na kompletne dane uzupełniające.

5.6. Rozpoznaj rodzaj zawiadomienia i przypisz do właściwej ścieżki obsługi.

5.6.1. Zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym wierzytelności z rachunku kieruj do operatora zajęć; wezwania do udzielenia informacji — do działu odpowiedzi organom.

5.6.2. Zawiadomienia o zajęciu zabezpieczającym oraz administracyjnym oznacz odmiennym znacznikiem w rejestrze, ponieważ różnią się terminami i zasadami zwolnienia środków.

5.6.3. W razie wątpliwości co do rodzaju zawiadomienia zasięgnij opinii jednostki „Departament Prawny” w tym samym dniu.

5.7. Nadaj priorytet zawiadomieniom wymagającym szybkiej reakcji.

5.7.1. Najwyższy priorytet mają zawiadomienia dotyczące zajęć zabezpieczających, zakazów wypłat i spraw alimentacyjnych.

5.7.2. Zawiadomienia o najwyższym prioryecie obsługuje się w pierwszej kolejności, przed zawiadomieniami zwykłymi o tym samym czasie wpływu.

5.8. Zapewnij wzajemną kontrolę rejestracji.

5.8.1. Każdą rejestrację sprawdza druga osoba w ciągu jednego dnia roboczego, porównując dane z oryginałem; wynik kontroli wpisuje do pola uwag.

5.8.2. Błędy rejestracji poprawia się niezwłocznie, a ich liczbę ujmuje w miesięcznym zestawieniu jakości.

5.9. Zweryfikuj dane dłużnika i dopasuj je do klienta Banku.

5.9.1. Dane z zawiadomienia (imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres) porównaj z danymi w systemie; zajęcie wykonuj, gdy zgodne są co najmniej dwa identyfikatory.

5.9.2. Przy zgodności tylko nazwiska, bez numerów identyfikacyjnych, nie zakładaj blokady; poinformuj organ, że identyfikacja nie jest możliwa, i poproś o uzupełnienie danych.

5.10. Rozstrzygnij wątpliwości dotyczące osób o takich samych danych.

5.10.1. Jeżeli w Banku prowadzone są rachunki dla osób o tożsamych imionach i nazwiskach, sprawdź datę urodzenia i adres, a w razie potrzeby poproś organ o dodatkowe informacje.

5.10.2. Błędne zajęcie rachunku niewłaściwej osoby skoryguj zgodnie z procedurą korekty błędów.

5.11. Zaktualizuj dane w rejestrze po wyjaśnieniach.

5.11.1. Wpisz do rejestru wynik weryfikacji, w tym liczbę identyfikatorów, które były zgodne, oraz osobę, która dokonała identyfikacji.

5.11.2. Sprawy zawieszone z powodu niepełnych danych raz w tygodniu przypominaj organowi aż do uzyskania odpowiedzi.

6. Opis postępowania — wykonanie zajęcia

Zajęcie wykonuje się bezzwłocznie po przyjęciu i zarejestrowaniu zawiadomienia. Z chwilą

doręczenia Bankowi zawiadomienia o zajęciu Bank nie może wypłacać zajętych środków ani wykonywać dyspozycji Klienta w zakresie objętym zajęciem.

6.1. Ustal wszystkie rachunki dłużnika objęte zawiadomieniem.

- 6.1.1. Zawiadomienie wskazujące konkretny rachunek obejmuje wyłącznie ten rachunek; zawiadomienie ogólne, bez numeru rachunku, obejmuje wszystkie rachunki dłużnika prowadzone w Banku, w tym rachunki oszczędnościowe, lokaty i rachunki kart.
- 6.1.2. Rachunki wspólne wielu posiadaczy blokuj w całości tylko wtedy, gdy zawiadomienie dotyczy wszystkich współposiadaczy; w pozostałych przypadkach przekaz sprawę do jednostki „Departament Prawny” i do czasu odpowiedzi zablokuj środki w wysokości odpowiadającej udziałowi dłużnika, jeżeli wynika on z umowy.
- 6.1.3. Rachunków prowadzonych dla dłużnika jako przedstawiciela lub pełnomocnika cudzego rachunku nie blokuj.

6.2. Ustal wysokość blokady.

- 6.2.1. Kwota blokady to suma należności głównej, odsetek i kosztów egzekucji wskazanych w zawiadomieniu, powiększona — jeżeli wynika to z zawiadomienia — o odsetki naliczane do dnia zapłaty.
- 6.2.2. Zablokuj środki do wysokości tej kwoty, z zastrzeżeniem kwoty wolnej od zajęcia opisanej w sekcji dotyczącej kwot wolnych. Gdy saldo jest niższe, zablokuj całe dostępne saldo i obejmij blokadą także wpływy kolejnych dni aż do wyczerpania zajęcia.
- 6.2.3. Środki w walucie obcej przelicz po kursie średnim Banku z dnia zajęcia i zablokuj w walucie rachunku do wysokości równowartości zajęcia.

6.3. Wykonaj blokadę w systemie CBS-PRZYKŁAD.

- 6.3.1. Wybierz kod blokady zgodnie z tabelą w załączniku (zob. Załącznik nr 2; rodzaj organu i podstawa zajęcia), wpisz numer sprawy z rejestru i kwotę blokady.
- 6.3.2. Zawieś także instrumenty zapewniające dostęp do zajętych środków (karty debetowe, polecenia zapłaty, zlecenia stałe) wyłącznie w zakresie, w którym ich wykonanie naruszyłoby zajęcie; nie zastrzegaj kart ani nie wyłączaj dostępu do bankowości elektronicznej.
- 6.3.3. Zlecenia stałe i polecenia zapłaty na kwoty przekraczające środki wolne od zajęcia odrzucaj z komunikatem o braku środków; nie wykonuj ich częściowo.

6.4. Sprawdź poprawność założonej blokady.

- 6.4.1. Inny pracownik (kontrola „na cztery oczy”) porównuje kod, kwotę i listę rachunków z treścią zawiadomienia i potwierdza zgodność w rejestrze REZ.
- 6.4.2. Zajęcia na kwotę równą lub większą niż 50 000,00 zł wymagają dodatkowo zatwierdzenia przez kierownika zespołu.

6.5. Poinformuj organ egzekucyjny o wykonaniu zajęcia, odpowiadając na formularzu F-OP-23 w terminie 7 dni od wpływu zawiadomienia, chyba że organ wskazał termin krótszy.

- 6.5.1. W odpowiedzi podaj numery zajętych rachunków, saldo w dniu zajęcia, kwotę

zablokowaną, kwotę pozostawioną jako wolną od zajęcia oraz informację o innych zajęciach wpisanych wcześniej na te rachunki.

6.5.2. Nie podawaj informacji o rachunkach, których zajęcie nie dotyczy, ani o innych produktach dłużnika.

6.6. Wykonaj zajęcie lokaty terminowej i rachunku oszczędnościowego.

6.6.1. Zablokuj środki na lokacie w kwocie wskazanej w zawiadomieniu; nie zrywaj lokaty z własnej inicjatywy, jeżeli umowa lub przepisy tego nie nakazują.

6.6.2. Jeżeli kwota należności przekracza środki dostępne na rachunkach bieżących, poinformuj organ, że zajęcie obejmuje także lokatę, wraz z informacją o terminie jej zapadalności.

6.7. Zarządzaj lokatą po upływie terminu.

6.7.1. Po zapadnięciu lokaty środki wraz z odsetkami przenieś na rachunek techniczny objęty blokadą, jeżeli klient nie złożył innej dyspozycji dotyczącej odnowienia.

6.7.2. Odnowienie lokaty traktuj jako czynność niewymagającą zgody organu, o ile blokada obejmuje także środki odnowione.

6.8. Wykonaj zajęcie sejfów lub skrytki bankowej.

6.8.1. Zablokuj dostęp klienta do skrytki; zawartość pozostaje nietknięta, a wydanie jej następuje wyłącznie na podstawie postanowienia organu.

6.8.2. Poinformuj organ o możliwości dokonania czynności z udziałem przedstawiciela Banku, w terminie i miejscu wskazanym w korespondencji.

6.9. Zajmij środki zgromadzone na rachunku pomocniczym, rozliczeniowym lub na karcie przedpłaconej.

6.9.1. Gdy dłużnik posiada kartę przedpłaconą powiązaną z jego danymi, zablokuj dostępne środki na karcie i poinformuj organ o stanie na dzień wykonania blokady.

6.9.2. Karty płatnicze nie podlegają blokadzie, o ile nie umożliwiają dostępu do środków zajętych.

6.10. Wykonaj zajęcie rachunków prowadzonych w kilku walutach.

6.10.1. Zajęcie obejmuje wszystkie subkonta walutowe dłużnika; środki w walutach obcych blokuj dopiero po wyczerpaniu środków w złotych, chyba że zawiadomienie stanowi inaczej.

6.10.2. Przy blokadzie w walucie obcej wpisz w rejestrze kurs przeliczenia i datę jego ustalenia.

6.11. Obsłuż wypłaty z rachunków walutowych w trakcie blokady.

6.11.1. Wypłaty z subkont walutowych niezablokowanych realizuj na zasadach ogólnych, o ile suma niezablokowanych środków wystarcza na pokrycie wypłaty.

6.11.2. Wymiany walut na rachunku objętym zajęciem dokonuj tylko w zakresie środków wolnych.

6.12. Zakończ blokadę walutową.

6.12.1. Zdejmij blokadę z subkont w kolejności odwrotnej do jej zakładania i potwierdź w rejestrze, że wszystkie waluty zostały uwolnione.

- 6.12.2. Poinformuj klienta, że odblokowane środki są dostępne w walutach, w których były zgromadzone w dniu zajęcia.

7. Opis postępowania — kwoty wolne od zajęcia i zbieg zajęć

Zajęcie rachunku nie obejmuje środków, które według przepisów są wolne od zajęcia. Bank stosuje w tym zakresie wyłącznie obowiązujące przepisy i nie może rozszerzać ani zawężać ochrony ponad ich treść.

7.1. Ustal rodzaj Klienta i charakter rachunku.

- 7.1.1. Rachunek osoby fizycznej prowadzony w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest chroniony kwotą wolną od zajęcia w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (4 806,00 zł), czyli 3 604,50 zł na miesiąc kalendarzowy.
- 7.1.2. Rachunek przedsiębiorcy i rachunek podmiotu niebędącego osobą fizyczną nie podlega ochronie kwotą wolną; zajęcie obejmuje całość środków do wysokości egzekwowanej należności, z zastrzeżeniem środków na wynagrodzenia pracowników i należności publicznoprawnych wskazanych przepisami, o ile Klient wykaże ich przeznaczenie.
- 7.1.3. Rachunek, na który wpływają wyłącznie świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne lub inne środki wskazane w przepisach jako wolne od egzekucji, oznacz w systemie jako rachunek środków chronionych; środki te są wolne od zajęcia w 100%.

7.2. Oblicz kwotę wolną od zajęcia na dany miesiąc kalendarzowy.

- 7.2.1. Kwota wolna przysługuje raz w miesiącu kalendarzowym, niezależnie od liczby rachunków dłużnika w Banku. Gdy dłużnik ma kilka rachunków, wskaż w systemie CBS-PRZYKŁAD rachunek, na którym kwota wolna jest utrzymywana (domyślnie rachunek, na który wpływa wynagrodzenie, a w razie jego braku — rachunek najstarszy).
- 7.2.2. Kwotę wolną ustala się według wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w dniu zajęcia; zmiana tej wysokości od nowego roku kalendarzowego zmienia kwotę wolną dopiero od dnia jej wejścia w życie. System aktualizuje wartość automatycznie, a operator weryfikuje ją przy każdym przekazaniu środków.
- 7.2.3. Kwota wolna dotyczy łącznie wszystkich zajęć na rachunku — niezależnie od liczby zawiadomień nie jest ona wielokrotniana.

7.3. Odblokuj środki w granicach kwoty wolnej.

- 7.3.1. Jeżeli w dniu zajęcia saldo przekracza kwotę wolną, zablokuj tylko nadwyżkę (do wysokości zajęcia), a kwotę wolną pozostaw dostępną.
- 7.3.2. Jeżeli saldo jest niższe lub równe kwocie wolnej, nie blokuj środków, a zajęcie odnotuj w rejestrze jako „wykonane — kwota wolna”. Wpływy kolejnych dni sprawdzaj na bieżąco; blokadą obejmuje się je dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej w danym miesiącu.
- 7.3.3. Na początku każdego miesiąca kalendarzowego system odnawia kwotę wolną;

operator sprawdza w pierwszym dniu roboczym miesiąca, czy odnowienie zadziałało prawidłowo.

7.4. Rozstrzygaj zbieg zajęć.

7.4.1. Przy kilku zawiadomieniach dotyczących tego samego rachunku wykonuj je w kolejności wpływu do Banku, mierzonej datą i godziną odnotowanymi w rejestrze. Zajęcie wcześniejsze ma pierwszeństwo przed późniejszym.

7.4.2. Zajęcia na rzecz tego samego wierzyciela i tego samego organu traktuj jako jedno zajęcie, jeżeli zawiadomienie dotyczy tej samej należności; w razie wątpliwości ustal to z organem.

7.4.3. Zajęcia z egzekucji sądowej i administracyjnej, które nie mogą być wykonane jednocześnie, przekaz do jednostki „Departament Prawny”, który ustali kolejność zaspokojenia zgodnie z przepisami; do czasu jego opinii utrzymaj wszystkie blokady.

7.4.4. Gdy środki nie wystarczają na wszystkie zajęcia, informuj każdy organ o istnieniu pozostałych zajęć i o ich kolejności, nie ujawniając danych wierzycieli ponad dozwolony zakres.

7.5. Ustal kolejność zaspokojenia przy zbiegu zajęć egzekucyjnych i administracyjnych.

7.5.1. Zajęcia ujmuj według kolejności wpływu zawiadomień do Banku, z uwzględnieniem pierwszeństwa należności alimentacyjnych i innych należności uprzywilejowanych.

7.5.2. W razie niepewności co do kolejności zaspokojenia nie przekazuj środków żadnemu z organów i zwróć się do jednostki „Departament Prawny” o ocenę prawną.

7.6. Poinformuj organy o zbiegu zajęć.

7.6.1. Każdy organ, który zawiadomił Bank o zajęciu, informuje się, że na rachunku występuje zbieg, oraz wskazuje kwotę środków do podziału.

7.6.2. Informację przekazuje się w terminie 7 dni od ustalenia zbiegu; nie ujawnia się danych o wysokości należności innych wierzycieli.

7.7. Wykonaj podział środków po rozstrzygnięciu organu.

7.7.1. Po otrzymaniu planu podziału lub postanowienia przekaz środki zgodnie z jego treścią, a kopię dokumentu dołącz do akt w REZ.

7.7.2. Jeżeli plan podziału różni się od danych w systemie, zgłoś to organowi przed przekazaniem środków.

7.8. Rozpatrz wniosek klienta o wyłączenie środków spod zajęcia.

7.8.1. Wniosek przyjmij na piśmie i dołącz dokumenty wskazane przez klienta; nie oceniaj zasadności wniosku, lecz przekaz go organowi w terminie 7 dni.

7.8.2. Klientowi potwierdź przyjęcie wniosku i poinformuj, że dalsza decyzja należy do organu.

7.9. Wykonaj decyzję organu o wyłączeniu środków.

7.9.1. Po otrzymaniu decyzji zwolnij wskazaną kwotę w terminie 2 dni i zapisz zmianę w rejestrze.

7.9.2. Jeżeli decyzja jest niejasna co do kwoty lub rachunków, zwróć się do organu

o doprecyzowanie przed zwolnieniem.

7.10. Zareaguj na odmowne rozstrzygnięcie.

7.10.1. Poinformuj klienta o odmowie i o możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższego stopnia lub sądu, bez doradzania w zakresie środków prawnych.

7.10.2. Blokadę utrzymuj w dotychczasowym zakresie do czasu uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.

8. Opis postępowania — przekazanie środków i zwolnienie zajęcia

8.1. Zachowaj karencję przed wypłatą zajętych środków.

8.1.1. Środki zablokowane na podstawie zawiadomienia komornika lub organu administracyjnego nie mogą być przekazane przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, chyba że organ polecił inaczej na piśmie.

8.1.2. Karencja służy ochronie Klienta, który może w tym czasie zgłosić zarzuty lub wykazać, że środki są wolne od zajęcia.

8.2. Wykonaj przekazanie po upływie karencji.

8.2.1. W terminie 3 dni od upływu karencji przelej zablokowane środki na rachunek organu wskazany w zawiadomieniu, z tytułem przelewu zawierającym sygnaturę akt i dane dłużnika.

8.2.2. Zajęcia do kwoty 50 000,00 zł operator realizuje samodzielnie po kontroli drugiej osoby; powyżej tego limitu przekazanie wymaga zatwierdzenia kierownika zespołu i jednostki „Departament Operacji”.

8.2.3. Jeżeli przed upływem karencji wpłynęło zawiadomienie o zwolnieniu zajęcia lub postanowienie sądu o jego wstrzymaniu, wstrzymaj przekazanie i postępuj według dalszych punktów tej sekcji.

8.3. Pobierz opłatę za wykonanie zajęcia.

8.3.1. Opłatę pobierz zgodnie z obowiązującą taryfą: 30,00 zł z rachunku osoby fizycznej oraz 50,00 zł z rachunku przedsiębiorcy.

8.3.2. Opłatę pobiera się ze środków wolnych od zajęcia; nie pobieraj jej ze środków objętych blokadą ani z kwoty wolnej od zajęcia, jeżeli przepisy tego zakazują. Jeżeli środków wolnych brak, odnotuj należność w rejestrze i pobierz ją przy najbliższym wpływie.

8.4. Potwierdź organowi przekazanie środków.

8.4.1. Wyślij organowi informację o przekazaniu środków, ze wskazaniem daty, kwoty, numeru rachunku, z którego dokonano przelewu, oraz salda pozostałego na rachunku.

8.4.2. Jeżeli zajęcie zostało wyczerpane w całości, poinformuj o tym organ i zdejmij blokadę. W przypadku zajęcia niewyczerpanego pozostaw blokadę i monitoruj wpływy do czasu spłaty, zwolnienia lub umorzenia egzekucji.

8.5. Zwolnij blokadę po otrzymaniu zawiadomienia o zwolnieniu, umorzeniu egzekucji lub uchyleniu postanowienia.

8.5.1. Zdejmij blokadę najpóźniej w terminie 2 dni od wpływu zawiadomienia, wypełniając formularz F-OP-22 i po weryfikacji autentyczności dokumentu zgodnie

- z zasadami przyjmowania zawiadomień.
- 8.5.2. Zwolnienie częściowe wykonuj tylko w zakresie wskazanym przez organ i przelicz pozostałą blokadę; nie zwalniaj zajęcia na podstawie samego oświadczenia Klienta lub wierzyciela, jeżeli nie potwierdzi go organ.
- 8.5.3. Poinformuj Klienta o zwolnieniu zajęcia w terminie 3 dni i zamknij sprawę w rejestrze REZ.
- 8.6. Wykonaj przekazanie środków do kilku wierzycieli na podstawie planu podziału.
- 8.6.1. Zlecenia przelewów przygotuj osobno dla każdego wierzyciela, zgodnie z kolejnością i kwotami podanymi w planie podziału.
- 8.6.2. Przed wykonaniem przelewów zatwierdzający porównuje sumę przekazanych kwot z kwotą zablokowaną i potwierdza brak rozbieżności.
- 8.7. Rozlicz pozostałość po przekazaniu.
- 8.7.1. Jeżeli po realizacji planu zostały środki, odblokuj je i udostępnij klientowi w dniu zakończenia przekazania.
- 8.7.2. Jeżeli plan podziału został zaskarżony, wstrzymaj przekazanie spornej części do czasu rozstrzygnięcia.
- 8.8. Poinformuj organ o wykonaniu planu.
- 8.8.1. Wyślij organowi zestawienie wykonanych przelewów z datami i numerami operacji, na formularzu F-OP-23.
- 8.8.2. Kopię zestawienia dołącz do akt sprawy w dniu wysłania.
- 8.9. Obsłuż zawiadomienie o zmianie rachunku odbiorcy lub danych organu.
- 8.9.1. Zmianę rachunku, na który mają być przekazywane środki, wprowadzaj wyłącznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia podpisanego przez organ, zweryfikowanego telefonicznie przy użyciu danych z urzędowego wykazu.
- 8.9.2. Wiadomości o zmianie rachunku przesłane pocztą elektroniczną bez podpisu uznaj za próbę wyłudzenia i zgłoś do jednostki „Departament Bezpieczeństwa”.
- 8.10. Wykonaj częściowe przekazanie środków.
- 8.10.1. Gdy zajęcie jest wyższe niż środki dostępne, przekaz organowi całość środków zablokowanych (po odliczeniu kwoty wolnej) i pozostaw zajęcie w mocy do czasu dalszych wpływów.
- 8.10.2. Każde przekazanie częściowe odnotuj w rejestrze i potwierdź organowi, podając kwotę pozostałą do zaspokojenia.
- 8.11. Zakończ sprawę po wyczerpaniu zajęcia.
- 8.11.1. Zajęcie uznaje się za wyczerpane, gdy suma przekazanych środków równa się egzekwowanej należności. Zdejmij blokadę i potwierdź organowi zakończenie.
- 8.11.2. Nadwyżkę środków nad kwotę należności niezwłocznie odblokuj; w razie wątpliwości co do wysokości należności zwróć się do organu o wskazanie aktualnej kwoty.

9. Blokada z innych podstaw

Obok zajęć egzekucyjnych Bank wykonuje blokady z innych podstaw. Zasady rejestracji i weryfikacji dokumentu są takie same jak w przypadku zawiadomień egzekucyjnych, z odmiennościami opisanymi poniżej.

9.1. Postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym lub zajęciu rachunku.

- 9.1.1. Wykonaj postanowienie niezwłocznie, w zakresie i na czas w nim wskazany. Prokurator może zażądać wstrzymania wszelkich wypłat, także poniżej kwoty wolnej od zajęcia; w takim wypadku zakres blokady określa wyłącznie postanowienie.
- 9.1.2. Nie informuj Klienta o postanowieniu, jeżeli zawiera ono zakaz ujawniania; w takim wypadku odnotuj ten zakaz w rejestrze i przekaz sprawę do jednostki „Departament Zgodności”.
- 9.1.3. Blokadę zdejmij po otrzymaniu postanowienia o uchyleniu lub upływie terminu, na jaki została ustanowiona, po potwierdzeniu z prokuraturą.

9.2. Postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa lub roszczenia.

- 9.2.1. Zabezpieczenie wykonuj tak jak zajęcie egzekucyjne, w zakresie wynikającym z postanowienia (kwota, rachunki, okres).
- 9.2.2. Środki objęte zabezpieczeniem nie są przekazywane wierzycielowi; Bank utrzymuje blokadę do czasu uchylenia lub zmiany zabezpieczenia albo do dnia, w którym zabezpieczenie zostanie zamienione na zajęcie egzekucyjne.

9.3. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

- 9.3.1. Wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunku na podstawie żądania GIIF albo własnej oceny ryzyka Departament Zgodności wykonuje Departament Operacji wyłącznie na polecenie jednostki „Departament Zgodności” przekazane przez skrzynkę aml-blokady@bank.example.
- 9.3.2. Blokada ustanowiona przez Bank trwa nie dłużej niż 96 godzin od jej ustanowienia, chyba że w tym czasie GIIF lub prokurator wyda dalsze polecenie; kolejne przedłużenie, na wniosek prokuratora, może trwać do 6 miesięcy (zob. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644)).
- 9.3.3. Nie informuj Klienta ani osób trzecich o wstrzymaniu transakcji ani o przekazaniu informacji do GIIF; zakaz ujawniania obowiązuje wszystkich pracowników, którzy znają sprawę. W rozmowie z Klientem posługuj się formułą ustaloną przez jednostkę „Departament Zgodności”.

9.4. Blokada ustanowiona na wniosek Klienta.

- 9.4.1. Klient może złożyć dyspozycję blokady środków (np. w związku z podejrzeniem nieautoryzowanego dostępu lub do celu zabezpieczenia transakcji) w placówce po okazaniu dokumentu tożsamości, w bankowości elektronicznej albo telefonicznie po uwierzytelnieniu przez jednostkę „Departament Obsługi Klienta”.
- 9.4.2. Blokadę założoną na wniosek Klienta zdejmuje się na jego dyspozycję, po tym samym uwierzytelnieniu. Jeżeli na rachunek wpłynęło zajęcie, blokada Klienta nie

ogranicza obowiązku wykonania zajęcia.

9.5. Obsłuż polecenie prokuratora lub sądu o wydaniu dokumentów dotyczących rachunku.

9.5.1. Wydanie informacji objętych tajemnicą bankową następuje wyłącznie na podstawie postanowienia lub zarządzenia wydanego w granicach przepisów (zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)).

9.5.2. Odpowiedź przygotowuje jednostka „Departament Prawny” w terminie 7 dni; dokumenty przekazuje się w kopiach potwierdzonych za zgodność, a rejestr wydań prowadzi jednostka „Departament Operacji”.

9.6. Obsłuż polecenie wstrzymania transakcji przez Bank na podstawie własnej oceny.

9.6.1. Pracownik, który poweźmie podejrzenie, że transakcja ma związek z praniem pieniędzy, nie wykonuje jej do czasu decyzji jednostki „Departament Zgodności” i niezwłocznie przekazuje zgłoszenie na adres aml-blokady@bank.example.

9.6.2. Klientowi nie wskazuje się przyczyny wstrzymania; wyjaśnienia ogranicza się do informacji, że transakcja wymaga dodatkowej weryfikacji.

9.7. Obsłuż blokadę wynikającą z umowy o zastaw rejestrowy lub zastaw na wierzytelności z rachunku.

9.7.1. Po otrzymaniu zawiadomienia o ustanowieniu zastawu sprawdź treść umowy i zablokuj środki do kwoty wskazanej jako zabezpieczenie.

9.7.2. Zastaw rejestruj w REZ jako odrębny rodzaj blokady i nie przekazuj z niego środków bez dyspozycji zastawnika lub orzeczenia.

9.8. Obsłuż realizację zastawu.

9.8.1. Wypłatę na rzecz zastawnika wykonuj po otrzymaniu pisemnego wezwania i potwierdzenia, że nastąpiło zdarzenie uprawniające do zaspokojenia.

9.8.2. O wykonaniu wypłaty poinformuj klienta, wskazując podstawę i kwotę.

9.9. Zwolnij zastaw.

9.9.1. Po otrzymaniu zgody zastawnika na zwolnienie zastawu zdejmij blokadę w terminie 2 dni.

9.9.2. Zgodę przechowuj w aktach razem z umową zastawu.

10. Rachunki zmarłych klientów

Po otrzymaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku Bank zachowuje szczególną ostrożność: chroni środki zmarłego przed nieuprawnionym dostępem, a jednocześnie umożliwia pokrycie kosztów pogrzebu i wypłatę środków osobom uprawnionym.

10.1. Przyjmij informację o śmierci Klienta.

10.1.1. Podstawą jest odpis skrócony aktu zgonu albo zaświadczenie urzędu stanu cywilnego; sama informacja ustna nie wystarcza do zamknięcia rachunku, ale uzasadnia założenie tymczasowej blokady zapobiegającej nadużyciom.

10.1.2. Zarejestruj datę zgonu, dane osoby zgłaszającej oraz sposób, w jaki informacja wpłynęła do Banku.

10.2. Zablokuj rachunek zmarłego zgodnie z zasadą ochrony środków.

10.2.1. Zablokuj dostęp do bankowości elektronicznej, kart i pełnomocnictw wygasłych

z chwilą śmierci mocodawcy oraz zablokuj wypłaty z rachunku. Zlecenia stałe i polecenia zapłaty wstrzymaj, z wyjątkiem należności publicznoprawnych wskazanych przez jednostkę „Departament Prawny”.

- 10.2.2. Zdejmij blokadę z rachunku wspólnego, jeżeli umowa przewiduje, że współposiadacz może dysponować środkami po śmierci drugiego; informacje o dziedziczeniu i prawie do środków nie wpływają na jego bieżące dyspozycje.

10.3. Wypłać środki na koszty pogrzebu.

- 10.3.1. Osobie, która okaże rachunki za pogrzeb i dokument tożsamości, wypłać środki z rachunku zmarłego do wysokości poniesionych kosztów, nie więcej niż 10 000,00 zł, na podstawie zgody kierownika placówki.

- 10.3.2. Wypłatę odnotuj w rejestrze i dołącz kopie rachunków do akt rachunku; pierwotne rachunki zwróć wnioskodawcy.

10.4. Wypłać środki spadkobiercom.

- 10.4.1. Środki wypłać na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego, a w przypadku dyspozycji na wypadek śmierci — na podstawie złożonej dyspozycji, w granicach przewidzianych w przepisach.

- 10.4.2. Wniosek o wypłatę rozpatrz w terminie 14 dni od dostarczenia kompletnych dokumentów. Sprawdź, czy na rachunku nie ma zajęć; zajęcia wykonuje się także po śmierci dłużnika, jeżeli egzekucja została wszczęta przed śmiercią lub jest kontynuowana wobec spadkobierców.

10.5. Zablokuj rachunek po otrzymaniu informacji o śmierci klienta.

- 10.5.1. Po otrzymaniu aktu zgonu lub innego wiarygodnego dokumentu oznacz rachunek jako „klient zmarły” w CBS-PRZYKŁAD i zablokuj dyspozycje obciążeniowe z wyjątkiem opłat należnych Bankowi.

- 10.5.2. Zlecenia stałe i polecenia zapłaty wstrzymaj od dnia zarejestrowania zgonu; płatności zlecone przed zgonem, a zrealizowane po nim, zbadaj indywidualnie.

10.6. Obsłuż zajęcie egzekucyjne zawiadomione po śmierci dłużnika.

- 10.6.1. Jeżeli zawiadomienie dotyczy osoby zmarłej, zarejestruj je i poinformuj organ o zgonie, wskazując datę, z którą dane zostały wprowadzone do systemu.

- 10.6.2. Środki zgromadzone na rachunku nie podlegają przekazaniu wierzycielowi, dopóki organ nie dokona zmiany dłużnika na spadkobierców.

10.7. Poinformuj uprawnione osoby o możliwości wypłaty środków.

- 10.7.1. Spadkobiercom wskaż dokumenty niezbędne do wypłaty, to jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, oraz dowody tożsamości.

- 10.7.2. Wniosek spadkobierców rozpatrz w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

11. Informowanie klienta i opłaty

Klient jest informowany o zajęciu rachunku i o jego skutkach, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów i poleceń organów. Zasadą jest informacja pisemna na trwałym

nośniku; w razie zakazu ujawniania treści (zob. sekcja o blokadach z innych podstaw) Klienta nie informuje się wcale.

1. Informacja do Klienta o zajęciu rachunku zawiera:
 - 1) nazwę organu egzekucyjnego, sygnaturę akt i datę zawiadomienia;
 - 2) kwotę zajęcia oraz numery rachunków objętych blokadą;
 - 3) informację o kwocie wolnej od zajęcia (3 604,50 zł miesięcznie dla rachunku osoby fizycznej) i o sposobie dysponowania nią;
 - 4) pouczenie, że zarzuty co do zasadności zajęcia Klient kieruje do organu egzekucyjnego, a nie do Banku;
 - 5) dane kontaktowe: infolinia 800 000 001 (codziennie przez całą dobę) oraz placówka prowadząca rachunek.
2. Informację wysyła się w terminie 3 dni od wykonania blokady, w formie wybranej przez Klienta do kontaktów z Bankiem — w bankowości elektronicznej albo listem poleconym. Po zwolnieniu zajęcia Klienta informuje się w tym samym trybie.
3. Za wykonanie zajęcia Bank pobiera opłatę zgodnie z taryfą (30,00 zł dla rachunku osoby fizycznej i 50,00 zł dla rachunku przedsiębiorcy). Pracownik na żądanie Klienta wyjaśnia podstawę opłaty, nie podejmuje jednak decyzji o jej zwrocie bez zgody Departament Operacji.
4. Pracownik rozmawiający z Klientem o zajęciu nie ocenia zasadności egzekucji, nie doradza w sprawie zaspokojenia wierzyciela ani nie wskazuje sposobów obejścia zajęcia. Wolno mu wyłącznie wyjaśnić skutki blokady dla rachunku i wskazać organ właściwy do rozpatrzenia sprzeciwu.

Korespondencję do Klienta wysyła się na adres wskazany w umowie albo w bankowości elektronicznej. Potwierdzenie wysłania lub udostępnienia dokumentu zachowuje się do akt sprawy.

Dla przesyłek niedoręczonych obowiązują zasady:

- 1) przesyłkę zwróconą odnotowuje się w dniu jej otrzymania;
- 2) po upływie 10 dni od pierwszego awizowania przesyłkę uznaje się za doręczoną;
- 3) w razie zmiany adresu ponowną wysyłkę uzgadnia się z Klientem.

Korespondencję elektroniczną uznaje się za doręczoną w dniu udostępnienia Klientowi w bankowości elektronicznej.

11.1. Poinformuj klienta o zajęciu rachunku.

- 11.1.1. Informację wyślij w terminie 3 dni od wykonania zajęcia, na adres do korespondencji wskazany w systemie, a dodatkowo prześlij ją do bankowości elektronicznej.
- 11.1.2. W piśmie wskaż organ, sygnaturę sprawy, kwotę zajęcia, datę wykonania oraz konsekwencje dla dostępności środków.
- 11.1.3. Nie podawaj klientowi informacji o innych dłużnikach ani o szczegółach sprawy, które nie wynikają z zawiadomienia.

11.2. Wyjaśnij klientowi skutki zajęcia na rozmowie.

- 11.2.1. Poinformuj, że wpływy na rachunek mogą być blokowane w dniu wpływu, a karty płatnicze mogą działać tylko w granicach środków niezablokowanych.
- 11.2.2. Wskaż, że wnioski o zwolnienie środków lub o ich wyłączenie spod zajęcia należy kierować do organu egzekucyjnego, a Bank nie ocenia zasadności zajęcia.
- 11.3. Zaproponuj klientowi możliwości kontaktu z organem.
 - 11.3.1. Podaj dane kontaktowe organu z zawiadomienia oraz godziny jego urzędowania; nie udzielaj porad prawnych i nie oceniaj szans powodzenia wniosku.
 - 11.3.2. Klienta, który zgłasza wątpliwości co do należności, skieruj do pomocy prawnej lub organizacji doradczych.

12. Terminy i obsługa błędów

Wykonanie zajęcia z naruszeniem procedury lub zwłoka mogą skutkować odpowiedzialnością Banku wobec wierzyciela albo szkodą Klienta. Poniższe zasady określają sposób wykrywania, zgłaszania i korygowania błędów.

- 1. Za błąd w obsłudze zajęcia uznaje się w szczególności:
 - 1) niezałożenie lub opóźnione założenie blokady;
 - 2) zablokowanie środków w kwocie wyższej niż wynika z zawiadomienia lub z naruszeniem kwoty wolnej od zajęcia;
 - 3) wypłatę zajętych środków Klientowi albo przekazanie ich na nieprawidłowy rachunek;
 - 4) niewłaściwą kolejność wykonania zajęć w zbiegu;
 - 5) przekroczenie terminu odpowiedzi organowi lub poinformowania Klienta.
- 2. Pracownik, który stwierdzi błąd, niezwłocznie powiadamia kierownika zespołu i Departament Operacji, a ten w dniu wykrycia:
 - 1) zatrzymuje dalsze skutki błędu (zakłada brakującą blokadę, wstrzymuje przekazanie);
 - 2) wpisuje zdarzenie do rejestru REZ z opisem przyczyny;
 - 3) ocenia, czy konieczne jest powiadomienie organu egzekucyjnego, Klienta lub Departament Zgodności.
- 3. Korektę błędu wykonuje się w terminie 5 dni od wykrycia, a w przypadku błędnego przekazania środków — niezwłocznie po uzgodnieniu z odbiorcą sposobu zwrotu. Szkodę Klienta wynikającą z błędu Banku rozpatruje się w trybie reklamacji, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823).
- 4. Błędy istotne (wypłata zajętych środków, naruszenie zakazu informowania, błędna identyfikacja dłużnika) Departament Operacji zgłasza Departament Ryzyka jako zdarzenia ryzyka operacyjnego, w ciągu 5 dni od ich wykrycia.
- 12.1. Skoryguj blokadę założoną na niewłaściwym rachunku.
 - 12.1.1. Po wykryciu błędu zdejmij blokadę z rachunku nienależącego do dłużnika i załóż ją na właściwym, w tym samym dniu roboczym, w którym błąd stwierdzono.
 - 12.1.2. Zapisz w rejestrze zdarzenie, jego przyczynę i czas trwania nieprawidłowej blokady; jeżeli blokada trwała ponad jeden dzień, powiadom kierownika zespołu.

12.2. Przeprowadź korektę nadmiernej blokady.

12.2.1. Gdy blokada przekracza kwotę wynikającą z zawiadomienia, zwolnij nadwyżkę nie później niż w terminie 5 dni od stwierdzenia błędu.

12.2.2. Klienta poinformuj o korekcie i jej powodach, a w razie poniesienia przez niego szkody wskaż możliwość złożenia reklamacji.

12.3. Skoryguj błąd w przekazaniu środków organowi.

12.3.1. Przy błędnym przelewie wystąp o zwrot do banku odbiorcy lub organu egzekucyjnego, wskazując numer operacji, kwotę i dane dłużnika.

12.3.2. Do czasu zwrotu środków Bank nie pobiera od klienta opłat dodatkowych wynikających z błędu.

13. Przypadki szczególne

Poniższe przypadki wymagają odstępstw od zasad ogólnych i, o ile nie wskazano inaczej, ich rozstrzygnięcie należy do kierownika zespołu w jednostce „Departament Operacji” po konsultacji z jednostką „Departament Prawny”.

1. Zajęcie dotyczy rachunku, który został zamknięty przed wpływem zawiadomienia: odpowiedz organowi, że rachunek nie istniał w dniu doręczenia, wskazując datę zamknięcia i — jeżeli nie narusza to tajemnicy bankowej ponad zakres dozwolony — rachunki, na które środki zostały przeniesione na polecenie Klienta.
2. Zajęcie wpłynęło do Banku, gdy Klient złożył wcześniej dyspozycję wypłaty lub przelewu: dyspozycję wykonaną i rozliczoną przed doręczeniem zawiadomienia traktuje się jako skuteczną; dyspozycje przyjęte, lecz niewykonane w chwili doręczenia, odrzuca się w zakresie objętym zajęciem.
3. Zajęcie rachunku z wpływami kredytu lub środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń: blokada obejmuje wpływy na zasadach ogólnych; Klient, który wykaże przeznaczenie środków, kieruje wniosek o wyłączenie spod zajęcia do organu egzekucyjnego.
4. Zajęcie lokaty terminowej: zablokuj środki na lokacie i nie wykonuj jej zerwania z urzędu; jeżeli zajęcie dotyczy lokaty, której termin upływa w czasie trwania blokady, po jej zakończeniu przelej kapitał i odsetki na rachunek wskazany w umowie, pozostawiając je pod blokadą.
5. Zajęcie wierzytelności Klienta wobec Banku z innych tytułów (np. z kredytu odnawialnego, z tytułu zwrotu opłat): zajęcie obejmuje wyłącznie wierzytelność istniejącą w dniu doręczenia; wierzytelności przyszłe objęte są zajęciem w zakresie określonym zawiadomieniem.
6. Zawiadomienie dotyczy osoby o tym samym imieniu i nazwisku co Klient (tzw. zbieżność danych): nie zakładaj blokady do czasu potwierdzenia tożsamości na podstawie numeru PESEL lub NIP; w razie braku identyfikatora w zawiadomieniu zwróć się do organu o ich uzupełnienie, a w odpowiedzi opisz podstawy, dla których dłużnika nie zidentyfikowano.
7. Klient kwestionuje zajęcie (twierdzi, że zobowiązanie zostało spłacone lub że rachunek jest chroniony): przyjmij pisemne oświadczenie i przekaż je organowi; do czasu otrzymania zwolnienia utrzymaj blokadę. Nie zwalniasz zajęcia na podstawie dokumentów

przedstawionych przez Klienta lub wierzyciela.

1. Zajęcie dotyczy rachunku prowadzonego dla małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej: przed wykonaniem zajęcia przekaz sprawę do jednostki „Departament Prawny”, która ocenia, czy środki nie są wolne od zajęcia z mocy przepisów o ochronie majątku małoletnich. Do czasu odpowiedzi utrzymaj blokadę.
2. Zajęcie lokaty prowadzonej w ramach rachunku wspólnego z osobą trzecią: blokada obejmuje tylko udział dłużnika; gdy udziałów nie da się ustalić, zablokuj środki w połowie i poinformuj organ o statusie rachunku.
3. Zawiadomienie wpłynęło po zamknięciu rachunku, a środki zostały przeniesione na inny rachunek Klienta w Banku: zajęcie obejmuje środki na nowym rachunku tylko wtedy, gdy zawiadomienie obejmuje wszystkie rachunki dłużnika.

14. Kontrola i nadzór

Przestrzeganie procedury podlega kontroli na trzech poziomach: bieżącym (kontrola operacyjna), funkcjonalnym (zgodność) oraz niezależnym (audyt wewnętrzny).

1. Kontrola bieżąca obejmuje:
 - 1) weryfikację każdej blokady przez drugą osobę przed jej zatwierdzeniem w rejestrze REZ;
 - 2) codzienny przegląd listy zawiadomień oczekujących i niezrealizowanych w terminie;
 - 3) cotygodniowe uzgodnienie salda blokad w systemie CBS-PRZYKŁAD z saldem rejestru zajęć;
 - 4) kontrolę poprawności odnowienia kwoty wolnej w pierwszym dniu roboczym miesiąca.
 2. Departament Zgodności co kwartał bada próbę nie mniej niż dwudziestu spraw zamkniętych w okresie, ocenia zgodność z terminami i zasadą pierwszeństwa zajęć oraz sporządza raport dla jednostki „Departament Operacji”. Wyniki raportu uwzględnia się przy aktualizacji procedury.
 3. Departament Ryzyka monitoruje wskaźniki: odsetek zajęć wykonanych w dniu wpływu, liczbę błędów istotnych i liczbę reklamacji związanych z zajęciami. Przekroczenie wartości progowych ustalonych przez Zarząd wymaga planu naprawczego w ciągu 30 dni.
 4. Audyt wewnętrzny bada stosowanie procedury zgodnie z rocznym planem audytu. Kierownicy jednostek udostępniają dokumentację i systemy oraz wdrażają zalecenia w wyznaczonych terminach.
- 14.1. Przeprowadź uzgodnienie rejestru zajęć ze stanem systemu.
 - 14.1.1. Raz w miesiącu porównaj liczbę i kwoty blokad w REZ z danymi z CBS-PRZYKŁAD i opisz każdą różnicę.
 - 14.1.2. Różnice wyjaśnia operator w ciągu trzech dni roboczych, a sprawy nierozstrzygnięte przekazuje kierownikowi zespołu.
 - 14.2. Przeprowadź przegląd uprawnień operatorów.
 - 14.2.1. Co kwartał jednostka „Departament Operacji” sprawdza, czy uprawnienia do zakładania i zdejmowania blokad mają wyłącznie osoby upoważnione.

14.2.2. Uprawnienia osób, które zmieniły stanowisko lub opuściły Bank, odbiera się w dniu zmiany.

14.3. Przeprowadź audyt procesu.

14.3.1. Audyt wewnętrzny ocenia proces obsługi zajęć co najmniej raz na dwa lata, zwracając uwagę na terminowość, kompletność dokumentacji i rozdział obowiązków.

14.3.2. Zalecenia audytu wdraża się zgodnie z planem zatwierdzonym przez dyrektora jednostki „Departament Operacji”.

15. Dokumentacja i archiwizacja

Dokumentację sprawy zajęcia prowadzi się w formie elektronicznej w rejestrze REZ, a oryginały dokumentów papierowych przechowuje się w jednostce „Departament Operacji” w sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Akta sprawy obejmują:

- 1) zawiadomienie lub postanowienie wraz z załącznikami i dowodem doręczenia;
- 2) formularze F-OP-21, F-OP-23 i F-OP-22;
- 3) wydruki kontrolne z systemu CBS-PRZYKŁAD potwierdzające założenie, zmianę i zdjęcie blokady;
- 4) korespondencję z organem, wierzycielem i Klientem oraz notatki z rozmów;
- 5) potwierdzenia przelewów środków oraz dokumentację korekt i błędów.

2. Dokumentację przechowuje się przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zajęcie wygasło lub zostało zwolnione. W przypadku sporu sądowego lub kontroli okres ten ulega przedłużeniu do czasu zakończenia sprawy.

3. Po upływie okresu przechowywania dokumentację niszczy się w trybie określonym w instrukcji kancelaryjnej, a fakt zniszczenia odnotowuje w rejestrze. Zniszczenie zatwierdza kierownik Departament Operacji.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) chronić dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza Bank bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, przekazuje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

1. Uprawnienia dostępu do dokumentacji zajęć mają wyłącznie pracownicy jednostki „Departament Operacji” oraz osoby upoważnione przez kierownika tej jednostki. Każde udostępnienie dokumentacji (w tym audytorom i organom) odnotowuje się w rejestrze z podaniem celu i daty.
2. Dokumentacji nie wnosi się poza siedzibę Banku, a dane zawarte w zawiadomieniach nie mogą być kopiowane do dokumentów roboczych ani przesyłane poza Bank bez zgody jednostki „Departament Zgodności”.

16. Postanowienia końcowe

Procedura obowiązuje od dnia wskazanego w metryczce i uchyla poprzednie instrukcje w sprawie obsługi zajęć rachunków. Sprawy wszczęte przed jej wejściem w życie kończy się według zasad dotychczasowych, chyba że procedura wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Klienta.

W sprawach nieuregulowanych procedurą stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646), oraz regulacje wewnętrzne dotyczące zachowania tajemnicy bankowej i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Opłaty za czynności związane z zajęciami określają taryfy opłat i prowizji, np. Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. dla przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych i Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. za rachunki osobiste i usługi dla klientów indywidualnych.

Wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga Departament Operacji w porozumieniu z jednostką „Departament Prawny”. Interpretacje o znaczeniu ogólnym Departament Operacji publikuje w postaci komunikatu dla pracowników.

Zmiany procedury zatwierdza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana powinna zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) wzmiankę o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje przechowuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1

Lista kontrolna obsługi zajęcia rachunku

Lista kontrolna wypełniana jest przez operatora dla każdego zajęcia i dołączana do akt sprawy. Każdy punkt potwierdza data i podpis wykonującego.

- ☐ Odnotowano datę i godzinę wpływu zawiadomienia.
- ☐ Zarejestrowano sprawę w rejestrze REZ na formularzu F-OP-21.
- ☐ Zweryfikowano autentyczność dokumentu i uprawnienia organu.
- ☐ Zidentyfikowano dłużnika na podstawie PESEL, NIP lub REGON.
- ☐ Ustalono wszystkie rachunki objęte zajęciem.
- ☐ Obliczono kwotę wolną od zajęcia i sprawdzono, czy nie została już wykorzystana.
- ☐ Założono blokadę w systemie CBS-PRZYKŁAD z właściwym kodem.
- ☐ Druga osoba potwierdziła poprawność blokady.
- ☐ Sprawdzono istnienie wcześniejszych zajęć i ustalono kolejność.
- ☐ Odpowiedź organowi wysłano w terminie 7 dni (formularz F-OP-23).
- ☐ Klienta poinformowano w terminie 3 dni.
- ☐ Zachowano karencję 7 dni przed przekazaniem środków.
- ☐ Pobrano opłatę zgodnie z taryfą.
- ☐ Przekazano środki na rachunek wskazany przez organ i potwierdzono przekazanie.
- ☐ Zdjęto blokadę po zwolnieniu lub wyczerpaniu zajęcia (formularz F-OP-22).
- ☐ Dokumentację przekazano do archiwum.

Załącznik nr 2**Rodzaje blokad i terminy wykonania**

Poniższa tabela zestawia rodzaje blokad, podstawy ich ustanowienia i terminy wykonania.

Rodzaj blokady	Podstawa	Termin wykonania	Informowanie Klienta
Zajęcie komornicze	Zawiadomienie komornika sądowego	W dniu przyjęcia, odpowiedź organowi w ciągu 7 dni	W ciągu 3 dni
Zajęcie administracyjne	Zawiadomienie organu egzekucyjnego administracji	W dniu przyjęcia, odpowiedź organowi w ciągu 7 dni	W ciągu 3 dni
Zabezpieczenie prokuratorskie	Postanowienie prokuratora	Niezwłocznie	Zgodnie z postanowieniem, bez ujawniania treści w razie zakazu
Zabezpieczenie sądowe	Postanowienie sądu	Niezwłocznie	W ciągu 3 dni
Blokada AML	Żądanie GIIF lub decyzja Banku	Niezwłocznie, nie dłużej niż 96 godzin bez dalszego polecenia	Nie informuje się
Blokada na wniosek Klienta	Dyspozycja Klienta	W dniu złożenia dyspozycji	Potwierdzenie dyspozycji
Rachunek zmarłego	Informacja o śmierci	W dniu otrzymania informacji	Informacja dla zgłaszającego

Zestawienie ułatwia ustalenie, którą jednostkę Banku i który dokument zaangażować w poszczególnych sytuacjach. Nie zastępuje ono treści procedury.

Sytuacja	Jednostka lub dokument	Termin
Odpowiedź dla organu po wykonaniu zajęcia	Formularz F-OP-23	7 dni
Powiadomienie klienta o zajęciu	Operator zajęć	3 dni
Korekta błędnej blokady	Kierownik zespołu zajęć	5 dni
Zwolnienie zajęcia po otrzymaniu zawiadomienia	Formularz F-OP-22	2 dni
Wniosek spadkobierców o wypłatę	Zespół zajęć i jednostka „Departament Prawny”	14 dni
Przekazanie środków po karencji	Kierownik zespołu zajęć	3 dni